

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 소액수의 재안내공고 유찰 후 수의계약 부적정

2. 관계기관 : ■■◆◆병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■◆◆병원에서는 진료에 필요한 각종 위생재료의 원활한 수급을 위하여 매년 연간 단가계약을 체결하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)에서는 경쟁입찰을 실시한 결과 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 수의계약을 할 수 있으나 수의계약 시 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다고 정하고 있으며,

조달청 해석사례(공개번호 1904030039, 2019-04-03)에 따르면 소액수의견적 재안내공고에서 유찰된 경우「국가계약법 시행령」 제27조의 규정을 준용할 근거가 없으므로 유찰되더라도 소액수의견적 재안내공고를 재차 실시하거나 일반경쟁 등 실시하는 것을 검토하여야 한다고 답변하였습니다.

따라서 소액수의 재안내공고 유찰 시 추가로 재안내공고하거나 경쟁입찰로 계약방법을 변경한 후 재공고입찰에도 불구하고 유찰된 경우 기초금액(예정가격) 범위 내에서 수의계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '24년 위생재료 계약 내역을 확인한 결과, 71개 중 62개 그룹이 두 차례 소액수의 견적공고에도 유찰되자 경쟁입찰 기준인 '재공고입찰 후 수의계약을 할 수 있는 경우'로 잘못 판단하여 수의계약을 체결하였으며,

그 중 64번 그룹은 경쟁입찰 기준(재공고입찰 후 수의계약)을 적용할지라도 [표 1]과 같이 기초금액 xx,xxx천 원 이하로 수의계약이 가능하나 계약담당자는 가격조사가 잘못되었다는 사유만으로 기초금액에서 x,xxx천 원 인상하여 xx,xxx천 원에 계약을 체결한 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 64번 그룹 기초금액 결정내역

(단위 : 천 원/ 부가세포함)

계약건명	소액수의 견적공고 기초금액		수의계약	
	1차	2차	추진금액	체결금액

그러나 최초 소액수의 견적공고 개찰 결과에 따르면 계약상대자인 메디존은 [표 2]와 같이 병원에서 당초 정한 기초금액 범위 내로 투찰하여 수의계약 시 계약금액을 인상할 근거가 미흡했던 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 64번 그룹 최초 소액수의 견적공고 개찰결과

(단위 : 원)

상호명	기초금액	예정가격	투찰금액	판정결과

4. 관계기관 의견

■■◆◆병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■◆◆병원장은

- 소액수의 재안내공고 유찰 시 수의계약이 불가하므로 관련 법령에 유의하여 계약을 추진하여 주시기 바라며, (통보)

○ ♣♣이사(■■◆◆병원장)는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고